

Перечень признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации

1. Признаки финансовой неустойчивости:

1.1. стоимость чистых активов по данным бухгалтерской отчетности у корпоративного клиента (далее – Клиент) по состоянию на последнюю отчетную дату имеет отрицательное значение;

1.2. наличие у Клиента перед ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк) просроченных свыше 30 дней платежей по уплате вознаграждений (процентов, в том числе процентного дохода по ценным бумагам, подверженным кредитному риску, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), за исключением платежей по уплате вознаграждений по задолженности, отнесенной к VI группе риска по причине утраты Банком фактической возможности распоряжения данным активом, в том числе в результате применения (наложения) международных санкций;

1.3. наличие у Клиента задолженности, списанной Банком на внебалансовые счета, если данная задолженность является просроченной или реструктуризированной в период учета на внебалансовых счетах, за исключением списанной на внебалансовые счета задолженности, отнесенной к VI группе риска по причине утраты Банком фактической возможности распоряжения данным активом, в том числе в результате применения (наложения) международных санкций;

1.4. отсутствие (не предоставление) Клиентом информации, позволяющей оценить финансовое состояние Клиента и его способность исполнить свои обязательства или недостаточность информации для достоверной оценки;

1.5. наличие у Клиента, просроченной свыше 7 дней задолженности перед другими банками, классифицированной последними в IV – VI группы риска (за исключением просроченной задолженности, отнесенной к VI группе риска по причине утраты банком фактической возможности распоряжения данным активом, в том числе в результате применения (наложения) международных санкций), в отношении которого риск рассчитан как крупный в соответствии с пунктом 125 Инструкции о нормативах безопасного функционирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.07.2022 №257;

1.6. наличие у Клиента просроченной задолженности непрерывной длительностью свыше 30 календарных дней: в сумме, превышающей 10% задолженности перед иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, в том числе относящимися к иностранным и (или) международным организациям, юридическими лицами по операциям кредитного характера, включая, но не исключительно, операции кредитования, лизинга, займы, вложения в ценные бумаги, и (или) в сумме, превышающей 30% задолженности перед кредиторами, не являющимися

банками/займодавцами, от общего объема задолженности перед соответствующими кредиторами, при этом показатель «(Общий долг + сумма кредиторской задолженности, просроченной свыше 30 дней) / EBITDA» на последнюю отчетную дату превышает значение 5,5 (либо показатель EBITDA принимает отрицательное значение);

1.7. приостановление уполномоченными органами операций по счетам Клиента, открытым в Банке, и (или) наложение ареста на денежные средства Клиента, находящиеся на открытых в Банке счетах, в том числе счетах по учету банковских вкладов (депозитов), сроком свыше 30 дней;

1.8. отклонение фактических показателей деятельности Клиента (либо выручки, либо EBITDA (при расчете по Клиенту), либо объема поступивших денежных средств по договорам с заказчиками) в каждом из двух последних отчетных периодов (за последний заверченный финансовый год, если поквартальное / полугодовое планирование не осуществляется) в худшую сторону от запланированных в соответствии с актуальным бизнес-планом более чем на 50%.

В случае, если предоставление бизнес-плана (техничко-экономического обоснования, прогноза движения денежных средств) не предусмотрено, проводится сравнение фактической и планируемой выручки (без налогов и сборов) либо (в случае отсутствия данных о планируемой выручке) анализ фактической выручки (без налогов и сборов) по сравнению с ее значением за аналогичную дату прошлого года на предмет наличия отклонения показателей выручки в худшую сторону более чем на 50%;

1.9. отсутствие (в том числе в связи с окончанием срока действия имеющегося разрешения (лицензии), приостановка по решению уполномоченных органов и др.) у Клиента действующего специального разрешения (лицензии), иного разрешения на право осуществления деятельности, поступления от которой генерировали свыше 30% денежных потоков Клиента на протяжении последних 6 месяцев, если данный вид деятельности подлежит лицензированию, либо необходимо иное разрешение;

1.10. задержка Клиентом реализации инвестиционного проекта и (или) ввода объекта в эксплуатацию сроком более чем на 9 месяцев;

1.11. фактический размер маржи платежеспособности Клиента на последнюю отчетную дату (годовую, квартальную) меньше нормативного размера маржи платежеспособности (применяется только в отношении страховых организаций);

1.12. фактический размер маржи платежеспособности Клиента на последнюю отчетную дату (годовую, квартальную) превышает нормативный размер маржи платежеспособности менее чем на 10% (применяется только в отношении страховых организаций);

1.13. уменьшение валюты баланса по сравнению с началом года более чем на 30% (признак не учитывается при снижении задолженности по полученным кредитам, займам, финансовым лизингам более чем на 30% за тот же период и применяется только в отношении страховых организаций);

1.14. доля просроченных лизинговых платежей (числящихся на балансовых счетах) продолжительностью более 90 календарных дней превышает 10% лизингового портфеля Клиента на отчетную дату (применяется только в отношении лизинговых компаний);

1.15. уменьшение валюты баланса по сравнению с предыдущим отчетным периодом более чем на 30% (применяется только в отношении лизинговых компаний) (не учитывается при снижении задолженности по полученным кредитам, займам более чем на 30% за тот же период);

1.16. несоблюдение Клиентом установленного в кредитном договоре, заключенном с Банком, условия о соблюдении пропорции финансирования собственными / заемными средствами по состоянию на последнюю отчетную дату;

1.17. не предоставление в Банк необходимых для реализации проекта действующих оригиналов или копий исходно-разрешительной и другой правоустанавливающей документации на земельный участок и объекты проектирования и строительства по инвестиционному проекту, выданных государственными органами в установленном законодательством порядке, и (или) копий уведомлений органа государственного строительного надзора Республики Беларусь о начале производства строительно-монтажных работ на объекте, а также извещения о принятия объекта на учет органами государственного строительного надзора Республики Беларусь, и (или) соответствующего законодательного акта, инвестиционного договора либо иного документа, подтверждающего право реализации проекта.

Примечание.

Признаки, определенные подпунктами 1.1, 1.4, 1.6, 1.8 – 1.17 пункта 1 настоящего Перечня, не применяются (при этом признаки, определенные подпунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 пункта 1 настоящего Перечня, учитываются в качестве критериев негативной информации) в отношении Клиентов, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательными актами, а также местных исполнительных и распорядительных органов.

Признаки, определенные подпунктами 1.6, 1.8 – 1.17 пункта 1 настоящего Перечня, не применяются (при этом признаки, определенные подпунктами 1.1 – 1.5, 1.7 пункта 1 настоящего Перечня, применяются в качестве критериев негативной информации) в отношении Клиентов, имеющих задолженность перед Банком только по микрокредитам и (или) иным активам, подверженным кредитному риску.

Признак, определенный подпунктом 1.6 пункта 1 настоящего Перечня, не применяется в отношении вновь созданных Клиентов¹, к Клиентам относящимся к сегментам «Малый» и «Микро», к международным

¹ Клиенты, бухгалтерская отчетность которых не имеет входящих остатков на начало года и (или) показателей выручки за соответствующий период прошлого года, при этом с момента государственной регистрации прошло не более 18 месяцев.

платежным системам, а также к системам денежных переводов, расчетным центром которых не является банк, к ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ОАО «Агентство по управлению активами».

Признаки, определенные подпунктами 1.10 – 1.17 пункта 1 настоящего Перечня, не распространяется на международные платежные системы, системы денежных переводов, расчетным центром которых не является банк, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ОАО «Агентство по управлению активами».

Признаки, определенные подпунктами 1.10, 1.16, 1.17 пункта 1 настоящего Перечня, применяются для оценки кредитного риска при финансировании Банком инвестиционных проектов по созданию новых производств (модернизации, реконструкции существующих) как на вновь создаваемых, так и на действующих предприятиях, источником погашения привлеченных средств по которым, преимущественно (более 50%), являются денежные потоки, генерируемые самим проектом, а также инвестиционным проектам, реализуемым проектными компаниями (строительство жилья, коммерческой недвижимости), и не применяются в отношении Клиентов - лизинговых компаний, страховых организаций.

2. Критерии негативной информации:

2.1. наличие у Клиента перед Банком просроченных от 8 до 30 дней платежей по уплате вознаграждений (процентов, в том числе процентного дохода по ценным бумагам, подверженным кредитному риску, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), за исключением платежей по уплате вознаграждений по задолженности, отнесенной к VI группе риска по причине утраты Банком фактической возможности распоряжения данным активом, в том числе в результате применения (наложения) международных санкций;

2.2. наличие перед Банком задолженности юридического лица, просроченной свыше 7 дней, и (или) задолженности физического лица, просроченной свыше 30 дней, связанных с Клиентом экономически и (или) юридически таким образом, что ухудшение их финансового положения обуславливает или делает вероятным ухудшение финансового положения Клиента (за исключением просроченной задолженности по средствам в расчетах по операциям с юридическими и физическими лицами, а также за исключением просроченной задолженности, отнесенной к VI группе риска по причине утраты Банком фактической возможности распоряжения данным активом, в том числе в результате применения (наложения) международных санкций);

2.3. приостановление уполномоченными органами операций по счетам Клиента в Банке и (или) наложение ареста на денежные средства Клиента, находящиеся на открытых в Банке счетах, в том числе счетах по учету банковских вкладов (депозитов) сроком до 30 дней;

2.4. наличие в Банке информации о фактах несвоевременного либо недобросовестного исполнения ОАО «Белорусская валютно-фондовая

биржа», ОАО «Агентство по управлению активами» обязательств перед банками и (или) юридическими лицами;

2.5. наличие у Клиента просроченной задолженности непрерывной длительностью до 30 календарных дней: в сумме, превышающей 10% задолженности перед иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, в том числе относящимися к иностранным и (или) международным организациям, юридическими лицами по операциям кредитного характера, включая, но не исключительно, операции кредитования, лизинга, займы, вложения в ценные бумаги, и (или) в сумме, превышающей 30% задолженности перед кредиторами, не являющимися банками / займодавцами, от общего объема задолженности перед соответствующими кредиторами;

2.6. наличие за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед Банком и / или другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

2.7. наличие информации о предъявленных к Клиенту исках (требованиях), при условии, если сумма иска превышает 10% стоимости активов Клиента на последнюю отчетную дату (10% от выручки за отчетный квартал – для Клиентов, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательными актами)²;

2.8. наличие просроченной кредитной задолженности перед другими банками и (или) размер просроченной задолженности перед иными контрагентами, бюджетом составляет более 25% от общего размера кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса и (или) иной отчетности на последнюю отчетную (квартальную) дату;

2.9. наличие информации о применении в отношении Клиента специальных экономических мер блокирующего характера (замораживание активов, запрет на взаимодействие), введенных уполномоченными органами Европейского союза и (или) Соединенными Штатами Америки;

2.10. доля просроченных лизинговых платежей (числящихся на балансовых счетах) продолжительностью более 30 календарных дней превышает 10% лизингового Клиента на отчетную дату (применяется только в отношении лизинговых компаний);

2.11. отнесение Клиента к юридическим лицам группы «D»³.

Примечание.

Критерии, определенные подпунктами 2.5, 2.10 пункта 2 настоящего Перечня, не распространяются на Клиентов, имеющих задолженность

² В случае, если сумма иска выражена в иностранной валюте, оценка превышения суммы иска 10% стоимости активов Клиента в результате изменения курсов валют осуществляется не реже одного раза в месяц не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

³ Термин «юридические лица группы «D» имеет значение, определенное Инструкцией о нормативах безопасного функционирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.07.2022 № 257.

только по микрокредитам и (или) иным активам, подверженным кредитному риску, Клиентов, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательными актами, а также местные исполнительные и распорядительные органы.

Критерий, определенный подпунктом 2.8 пункта 2 настоящего Перечня, распространяется на Клиентов, имеющих задолженность только по микрокредитам и (или) иным активам, подверженным кредитному риску, Клиентов, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательными актами, а также местные исполнительные и распорядительные органы.

Критерии, определенные подпунктами 2.5 – 2.8 пункта 2 настоящего Перечня, не распространяются на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ОАО «Агентство по управлению активами», на международные платежные системы, а также системы денежных переводов, расчетным центром которых не является банк.

Критерий, определенный подпунктом 2.11 пункта 2 настоящего Перечня, распространяется только на нерезидентов Республики Беларусь.

3. Признаки финансовой неустойчивости, критерии негативной информации являются неотъемлемой частью кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании, соглашений о предоставлении овердрафтного кредита и иных договоров на осуществление операций, подверженных кредитному риску.

Признаки финансовой неустойчивости, перечисленные в пункте 1 настоящего Перечня, применяются в том числе для целей досрочного возврата (погашения) задолженности по кредитным договорам, договорам об овердрафтном кредитовании, соглашениям о предоставлении овердрафтного кредита и иным договорам на осуществление операций, подверженных кредитному риску (факторинг, банковская гарантия, аккредитив).

Критерии негативной информации, перечисленные в пункте 2 настоящего Перечня, применяются в том числе для целей отказа Банка от исполнения своих обязательств по кредитным договорам, договорам об овердрафтном кредитовании, соглашениям о предоставлении овердрафтного кредита и иным договорам на осуществление операций, подверженных кредитному риску (факторинг, банковская гарантия, аккредитив).

4. Настоящий Перечень признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации является офертой о заключении дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договорам об овердрафтном кредитовании, соглашениям о предоставлении овердрафтного кредита и иным договорам на осуществление операций, подверженных кредитному риску (факторинг, банковская гарантия, аккредитив).

Акцептом настоящей оферты является непредставление Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте ОАО «Сбер Банк» настоящего Перечня письменного возражения на изменение вышеперечисленных(-ого) договоров(-а).

Ответ Клиента о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в настоящей оферте, акцептом не является.

Признаки финансовой неустойчивости и критерии негативной информации применяются с 08.10.2025.